

نظام الشركات السعودي

Saudi Companies Law

沙特阿拉伯《公司法》中文参考译本

الباب الثالث (كامل): شركة التوصية البسيطة (المواد ٥١-٥٧)

第三编 (全): 两合公司 (简单有限合伙) (第五十一条 至 第五十七条)

المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ

نسخة مدققة ومتحقق منها من النص الرسمي · Verified Edition · 全文核验版

إخلاء مسؤولية المترجم

译者声明

تنبيه قانوني | 法律提示

中文：本文件是沙特《公司法》第三编"两合公司"（第五十一条至第五十七条）主要条款的**非官方中文参考译本**，部分条款以摘要方式呈现，但已逐条对照官方全文核验。本翻译仅供一般性介绍与定向查阅之用，不构成法律意见。唯一具法律约束力的文本是刊登于官方公报《乌姆·库拉报》的阿拉伯文原文。

العربية: هذه الوثيقة ترجمة مرجعية غير رسمية للباب الثالث (شركة التوصية البسيطة) بمواده السبعة كاملة، صيغت بعضها بإيجاز بعد مقابلتها بالنص الرسمي. وهي لا تُعد استشارة قانونية. النص العربي في جريدة أم القرى هو الملزم قانوناً.

الفصلان الأول والثاني: التعريف والتأسيس (المواد 51 - 52)

第一、二节 定义与设立（第五十一、五十二条）

المادة	البنية
الحادية والخمسون (تعريف شركة التوصية البسيطة): شركة تتكون من فريقين من الشركاء: 1- فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها. 2- فريق يضم على الأقل شريكاً موصياً، لا يُسأل عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس المال. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر. ويخضع الشركاء المتضامنون لأحكام الشركاء في شركة التضامن، وتُطبّق أحكام شركة التضامن على التوصية البسيطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.	البنية: تتكون من فريقين من الشركاء: 1- فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها. 2- فريق يضم على الأقل شريكاً موصياً، لا يُسأل عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس المال. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر. ويخضع الشركاء المتضامنون لأحكام الشركاء في شركة التضامن، وتُطبّق أحكام شركة التضامن على التوصية البسيطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.
الثانية والخمسون (بيانات عقد التأسيس): يجب أن يشتمل عقد التأسيس بصفة خاصة على البيانات نفسها المقررة لشركة التضامن (المادة 36): أسماء الشركاء وبياناتهم، اسم الشركة، مركزها الرئيس، غرضها، رأس المال وتوزيعه والحصص ومواعيد استحقاقها، مدتها (إن وجدت)، الإدارة، قرارات الشركاء والنصاب، توزيع الأرباح والخسائر، بدء السنة المالية وانتهاءها، الانقضاء، وأي أحكام أخرى لا تتعارض مع النظام.	البنية: تتكون من فريقين من الشركاء: 1- فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها. 2- فريق يضم على الأقل شريكاً موصياً، لا يُسأل عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس المال. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر. ويخضع الشركاء المتضامنون لأحكام الشركاء في شركة التضامن، وتُطبّق أحكام شركة التضامن على التوصية البسيطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.
البنية: تتكون من فريقين من الشركاء: 1- فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها. 2- فريق يضم على الأقل شريكاً موصياً، لا يُسأل عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس المال. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر. ويخضع الشركاء المتضامنون لأحكام الشركاء في شركة التضامن، وتُطبّق أحكام شركة التضامن على التوصية البسيطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.	البنية: تتكون من فريقين من الشركاء: 1- فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، مسؤولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها. 2- فريق يضم على الأقل شريكاً موصياً، لا يُسأل عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس المال. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر. ويخضع الشركاء المتضامنون لأحكام الشركاء في شركة التضامن، وتُطبّق أحكام شركة التضامن على التوصية البسيطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.

الفصل الثالث: الشركاء والقرارات (المواد 53 - 55)

الجزء الثالث: الشراكة والقرارات (المواد 53-55)

المادة	البنية
المادة 53 (الحدود الشراكة): 1. شراكة أو شريكها له الحق في كل سنة مالية مراجعة الحسابات، ومراجعة السجلات والوثائق، ويستخرج بياناً موجزاً عن الحالة المالية. 2. لا يجوز له التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له تفويض، فإن تدخل كان مسؤولاً شخصياً وبالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها المترتبة على ما أجراه. ومع ذلك يجوز له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية وفق ما ينص عليه العقد، ولا يترتب ذلك التزاماً في ذمته إلا إذا كانت أعماله تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن، فيُعد — في مواجهة ذلك الغير — مسؤولاً شخصياً وبالتضامن.	المادة 54 (الجمعية العامة): شراكة أو شريكها له الحق في كل سنة مالية مراجعة الحسابات، ومراجعة السجلات والوثائق، ويستخرج بياناً موجزاً عن الحالة المالية. 2. لا يجوز له التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له تفويض، فإن تدخل كان مسؤولاً شخصياً وبالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها المترتبة على ما أجراه. ومع ذلك يجوز له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية وفق ما ينص عليه العقد، ولا يترتب ذلك التزاماً في ذمته إلا إذا كانت أعماله تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن، فيُعد — في مواجهة ذلك الغير — مسؤولاً شخصياً وبالتضامن.
المادة 55 (الشراكة): شراكة أو شريكها له الحق في كل سنة مالية مراجعة الحسابات، ومراجعة السجلات والوثائق، ويستخرج بياناً موجزاً عن الحالة المالية. 2. لا يجوز له التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له تفويض، فإن تدخل كان مسؤولاً شخصياً وبالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها المترتبة على ما أجراه. ومع ذلك يجوز له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية وفق ما ينص عليه العقد، ولا يترتب ذلك التزاماً في ذمته إلا إذا كانت أعماله تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن، فيُعد — في مواجهة ذلك الغير — مسؤولاً شخصياً وبالتضامن.	المادة 56 (الجمعية العامة): شراكة أو شريكها له الحق في كل سنة مالية مراجعة الحسابات، ومراجعة السجلات والوثائق، ويستخرج بياناً موجزاً عن الحالة المالية. 2. لا يجوز له التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له تفويض، فإن تدخل كان مسؤولاً شخصياً وبالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها المترتبة على ما أجراه. ومع ذلك يجوز له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية وفق ما ينص عليه العقد، ولا يترتب ذلك التزاماً في ذمته إلا إذا كانت أعماله تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن، فيُعد — في مواجهة ذلك الغير — مسؤولاً شخصياً وبالتضامن.

التنازل عن الحصص والانقضاء (المواد 56 - 57)

الحوافز وانهاء (المواد 56 إلى 57)

المادة	الحوافز
السادسة والخمسون (التنازل عن الحصص): 1- للموصي التنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين. 2- للموصي التنازل للغير بعد موافقة جميع المتضامنين ومالكي أغلبية رأس مال الموصين، ما لم ينص العقد على غير ذلك. 3- للمتضامن التنازل لموص أو للغير وفق حكم الفقرة (2). 4- إذا لم يقدم الموصي حصته قبل التنازل، أصبح المتنازل له مسؤولاً عن تقديمها. 5- يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصين بعد موافقة جميع المتضامنين دون حاجة لموافقة الموصين، ما لم ينص العقد على غير ذلك.	المادة 56 (الحوافز): 1. شريك محدود يمكنه نقل حصصه بالكامل أو جزء منها لشريك آخر. 2. شريك محدود ينقل حصصه لغيره، فيحتاج موافقة جميع الشركاء العاديين وأغلبية رأس مال الشركاء، ما لم ينص العقد على غير ذلك. 3. شريك عادي ينقل حصصه لشريك محدود أو لغيره وفقاً لحكم الفقرة (2). 4- إذا لم يقدم الشريك حصته قبل النقل، يصبح الناسل له مسؤولاً عن تقديمها. 5- يجوز إدخال شركاء متضامنين أو شركاء محددين بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
السابعة والخمسون (حالات الانقضاء): لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقاً لنظام الإفلاس، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.	المادة 57 (الانقضاء): لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بسبب وفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقاً لنظام الإفلاس، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.

ملاحظات المترجم الاستراتيجية

译者战略性注释

1. الفارق الجوهرى: نصاب العدد للمتضامين ونصاب المال للموصين (المادة 55):

تعديل عقد التأسيس يتطلب

إجماع الشركاء المتضامين

(نصاب عددي، لأن علاقتهم شخصية ومسؤوليتهم مطلقة) و

موافقة أغلبية رأس مال الموصين

(نصاب مالي، لأن علاقتهم استثمارية). هذا التوازن يحمي المستثمر الموصي الأجنبي من تخفيف قسري لمركزه عبر تعديلات لا يرضاها كبار المساهمين الموصين — لكنه لا يمنحه حق نقض فردياً. ملاحظة عملية: الموصي محجوب عن التصويت على تعيين/عزل المدير وعن طلب حل الشركة.

2. الإدارة الخارجية تُفقد الحماية؛ الداخلية آمنة بشرط (المادة 53):

جوهر شركة التوصية أن الموصي

ممنوع من الإدارة الخارجية

(التي تُلزم الشركة أمام الغير) ولو بتوكيل؛ فإن خالف، سقطت حمايته وصار مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون تلك الأعمال. أما

الإدارة الداخلية

فمسموحة، لكن بحدّ حاسم: إذا سلك الموصي سلوكاً يوهم الغير بأنه شريك متضامن، عومل — في مواجهة ذلك الغير — معاملة المتضامن. الدرس للمستثمر الصيني الموصي: أبقي دورك رقابياً/داخلياً موثقاً، وتجنّب أي ظهور أمام موردين أو بنوك يوحي بصفة تنفيذية.

3. "إعساره" في المادة 57 = عجز فعلي عن السداد، لا نظام مدني منفصل:

نُبهنا هنا إلى خطأ شائع في الترجمات: بعضها يترجم "إعسار" الموصي كأنه

"إفلاس مدني" (民事破产)

مستنداً إلى تفرقة تقليدية (الإفلاس للتجار، الإعسار لغير التجار). هذه التفرقة

لا يعتمدها النظام السعودي النافذ

: نظام الإفلاس (1439هـ) يسري على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الهادفين للربح على حد سواء، وقد وُحّد الإجراءات. بل إن المادة

57 نفسها تعطف "افتتاح إجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس" على "إعساره" في سياق الموصي — ما يؤكد خضوعه للنظام ذاته. لذا

ترجمت "إعساره" بـ

无力偿债

(عجز واقعي عن الوفاء) لا 民事破产 (نظام وهمي في السياق السعودي). واختير

无力偿债

لا 资不抵债 لأن الأول يعني العجز عن السداد (توقف)، والثاني يعني زيادة الخصوم على الأصول — وهما حالتان ماليتان مختلفتان.

4. الشريك الموصي ليس "مستتراً" ولا الغير هنا "حسن النية" بالضرورة:

تنبيه اصطلاحي: الشريك الموصي (有限合伙人) مُعرّف بـ

محدودية مسؤوليته

لا بالتستر، فلا يصح مرادفه بـ 隐名合伙人 (شريك خفي). كذلك في المادة 53، معيار المسؤولية هو

إيهام الغير بصفة التضامن

(المسؤولية الظاهرة / principle 表见) — وهو معيار موضوعي يقوم على المظهر الذي خلقه الموصي، لا على "حسن نية" الغير بمعناه الضيق؛ فالأدق وصفه بمن دُفع للاعتقاد بصفة التضامن.

قاموس شركة التوصية البسيطة

两合公司术语表

المصطلح العربي	المصطلح الصيني القانوني	النطق (Pinyin)
شركة التوصية البسيطة	两合公司（有限合伙性质）	<i>Liǎnghé Gōngsī</i>
الشريك الموصي	有限合伙人	<i>Yǒuxiàn Hèhuǒrén</i>
الشريك المتضامن	普通合伙人	<i>Pǔtōng Hèhuǒrén</i>
صفة التاجر	商人资格	<i>Shāngrén Zīgé</i>
أعمال الإدارة الخارجية	对外管理行为	<i>Duìwài Guǎnlǐ Xíngwéi</i>
أعمال الإدارة الداخلية	对内管理行为	<i>Duìnèi Guǎnlǐ Xíngwéi</i>
إيهام الغير بصفة التضامن	表见普通合伙（表象责任）	<i>Biǎojiàn Pǔtōng Hèhuǒ</i>
إعسار (عجز عن السداد)	无力偿债	<i>Wúlì Chángzhài</i>
أغلبية رأس المال (نصاب مالي)	资本多数	<i>Zīběn Duōshù</i>
الأغلبية العددية (نصاب عددي)	人数多数	<i>Rénshù Duōshù</i>
المتنازل / المتنازل له	转让人 / 受让人	<i>Zhuǎnràngren / Shòuràngren</i>
الحجر	禁治产宣告	<i>Jìnzhìchǎn Xuāngào</i>

سجل مراجعة الترجمة

متحقق من النص الكامل

译文审校记录

الموضوع	الملاحظة والتصحيح	الشرح
تدقيق ثنائي اللغة + مراجعة دعاوى نقد الوثيقة نفسها مقابل النص الرسمي ونظام الإفلاس · 双语审校，并对照官方文本核	المادة 57 (الأخطر — خطأ داخل صندوق نقد الوثيقة)	الوثيقة ترجمت "إعساره" بـ "إعسار" (إفلاس مدني) وبنت عليه صندوق نقد يدعي تمييز الإفلاس التجاري عن المدني. هذا خطأ: نظام الإفلاس السعودي (1439هـ) يسري على الطبيعيين والاعتباريين الهادفين للربح ووحد الإجراءات؛ ولا وجود لنظام "مصرف" سعودي. صُحح إلى "عجز فعلي عن السداد"، وأعيد صندوق النقد ليصحح المفهوم بدل ترسيخه.
مصطلح "مصرف" (تدقيق دقيق)	حتى لو أُريد الإبقاء على مفهوم مالي، فإن "مصرف" (زيادة الخصوم على الأصول) ليس مرادف "الإعسار" الذي يعني توقف/عجز عن السداد. اعتمد "مصرف" وهو الأدق لحالة العجز عن الوفاء.	الشرح: "مصرف" (مصرف) (إفلاس مدني) وبنت عليه صندوق نقد يدعي تمييز الإفلاس التجاري عن المدني. هذا خطأ: نظام الإفلاس السعودي (1439هـ) يسري على الطبيعيين والاعتباريين الهادفين للربح ووحد الإجراءات؛ ولا وجود لنظام "مصرف" سعودي. صُحح إلى "عجز فعلي عن السداد"، وأعيد صندوق النقد ليصحح المفهوم بدل ترسيخه.
مصطلح "مصرف" (تدقيق دقيق)	قاموس الوثيقة وضع "مصرف" (مصرف مستتر) ضمن مقابلات الموصي والغير — خلط مفهومي. الموصي معرّف بمحدودية المسؤولية لا بالتستر. حُذف واعتمد "مصرف" حصراً.	الشرح: "مصرف" (مصرف) (إفلاس مدني) وبنت عليه صندوق نقد يدعي تمييز الإفلاس التجاري عن المدني. هذا خطأ: نظام الإفلاس السعودي (1439هـ) يسري على الطبيعيين والاعتباريين الهادفين للربح ووحد الإجراءات؛ ولا وجود لنظام "مصرف" سعودي. صُحح إلى "عجز فعلي عن السداد"، وأعيد صندوق النقد ليصحح المفهوم بدل ترسيخه.
مصطلح "مصرف" (تدقيق دقيق)	الوثيقة وصفت الغير المخدوع بـ "مصرف". المعيار في النص هو من دُفع للاعتقاد بصفة التضامن (مسؤولية ظاهرة) — معيار موضوعي على المظهر، لا "حسن نية" بمعناه الضيق. عُدل إلى "مصرف" وأُبقى التوضيح.	الشرح: "مصرف" (مصرف) (إفلاس مدني) وبنت عليه صندوق نقد يدعي تمييز الإفلاس التجاري عن المدني. هذا خطأ: نظام الإفلاس السعودي (1439هـ) يسري على الطبيعيين والاعتباريين الهادفين للربح ووحد الإجراءات؛ ولا وجود لنظام "مصرف" سعودي. صُحح إلى "عجز فعلي عن السداد"، وأعيد صندوق النقد ليصحح المفهوم بدل ترسيخه.
المادة 51 (استكمال)	أُعيدت عبارة "من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية" وقيد "على الأقل" لكل فريق، وصياغة الإحالة الدقيقة لأحكام شركة التضامن (الشركاء المتضامنون تحديداً).	الشرح: "مصرف" (مصرف) (إفلاس مدني) وبنت عليه صندوق نقد يدعي تمييز الإفلاس التجاري عن المدني. هذا خطأ: نظام الإفلاس السعودي (1439هـ) يسري على الطبيعيين والاعتباريين الهادفين للربح ووحد الإجراءات؛ ولا وجود لنظام "مصرف" سعودي. صُحح إلى "عجز فعلي عن السداد"، وأعيد صندوق النقد ليصحح المفهوم بدل ترسيخه.
دعاوى صحيحة أُبقيت	للإنصاف: تمييز الوثيقة بين "مصرف" (مصرف) (إفلاس مدني) وبنت عليه صندوق نقد يدعي تمييز الإفلاس التجاري عن المدني. هذا خطأ: نظام الإفلاس السعودي (1439هـ) يسري على الطبيعيين والاعتباريين الهادفين للربح ووحد الإجراءات؛ ولا وجود لنظام "مصرف" سعودي. صُحح إلى "عجز فعلي عن السداد"، وأعيد صندوق النقد ليصحح المفهوم بدل ترسيخه.	الشرح: "مصرف" (مصرف) (إفلاس مدني) وبنت عليه صندوق نقد يدعي تمييز الإفلاس التجاري عن المدني. هذا خطأ: نظام الإفلاس السعودي (1439هـ) يسري على الطبيعيين والاعتباريين الهادفين للربح ووحد الإجراءات؛ ولا وجود لنظام "مصرف" سعودي. صُحح إلى "عجز فعلي عن السداد"، وأعيد صندوق النقد ليصحح المفهوم بدل ترسيخه.
إخراج ومصطلح المدير	توحيد المدير = "مصرف" (مصرف) (إفلاس مدني) وبنت عليه صندوق نقد يدعي تمييز الإفلاس التجاري عن المدني. هذا خطأ: نظام الإفلاس السعودي (1439هـ) يسري على الطبيعيين والاعتباريين الهادفين للربح ووحد الإجراءات؛ ولا وجود لنظام "مصرف" سعودي. صُحح إلى "عجز فعلي عن السداد"، وأعيد صندوق النقد ليصحح المفهوم بدل ترسيخه.	الشرح: "مصرف" (مصرف) (إفلاس مدني) وبنت عليه صندوق نقد يدعي تمييز الإفلاس التجاري عن المدني. هذا خطأ: نظام الإفلاس السعودي (1439هـ) يسري على الطبيعيين والاعتباريين الهادفين للربح ووحد الإجراءات؛ ولا وجود لنظام "مصرف" سعودي. صُحح إلى "عجز فعلي عن السداد"، وأعيد صندوق النقد ليصحح المفهوم بدل ترسيخه.

— نهاية الباب الثالث (شركة التوصية البسيطة، المواد 51-57) · 全文完 (两合公司) 第三编 —